Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
LAHOL

01. oktober 2025

Sagsnr.:
S2025-6024

BFE-nummer
9217408

Matr.nr.
8al, Nørholm By, Nørholm

Landzonetilladelse

Munkbækvej 16, 9240 Nibe

matr.nr. 8al, Nørholm By, Nørholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 13-06-2025 med seneste supplerende materiale modtaget den 29-09-2025 meddeler Aalborg Kommune hermed efter planlovens § 35, stk. 1,

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus på 46 m² samt lovliggørelse af småbygninger

Tilladelsen omfatter udhustilbygning på 46 m² til eksisterende carport og udhus. Efter tilbygningen bliver den nye carport/udhus samlet 100 m².

Ligeledes omfatter tilladelsen lovliggørelse af drivhus på 9 m² og brændeskur på 9 m².

Det er vurderet, at legehuset på 3 m² er omfattet planlovens undtagelsesbestemmelse jf. §36, stk. 1, pkt. 8, hvorfor denne er undtaget kravet om landzonetilladelse.
Gyngestativet med legetårn på 2 m² anses som være af underordnet betydning for varetagelsen af landzoneadministrationen, hvorfor denne ikke indgår i landzonetilladelsen.

Redegørelse
Ejendommen er beliggende i landzone og har et areal på 3764 m².
Den ansøgte placering er udpeget som kystnærhedszone, landskabshensyn – fjordlandskab, større sammenhængende landskab, kirke - fjernbeskyttelseszone.

Ifølge BBR er der på ejendommen følgende bygninger:
- Enfamiliehus på 195 m², opført i år 2003.
- Udhus på 54 m², opført i år 2003.

Kommuneplan
Ejendommen er beliggende i landzone i det åbne land og er ikke omfattet af en kommuneplanramme.

Lokalplan
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration.

Kommuneplanens retningslinjer
Kystnærhedszone:
Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Landskabshensyn – Nørholm fjordlandskab:
Ny bebyggelse i området på de flade arealer bør understøtte områdets eksisterende bebyggelsesstruktur, der er præget af mindre gårde og husmandssteder langs vejene. Den åbne og flade landskabskarakter langs kysten bør bevares og styrkes.

Større sammenhængende landskaber:
Skal som udgangspunkt friholdes for større byggerier og tekniske anlæg, der slører landskabssammenhængene, har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne eller forringer mulighederne for at forbedre landskaberne.

Kirke – fjernbeskyttelseszone:
Fjernbeskyttelseszonerne er afgrænset ud fra synlighed i landskabet og samspil med det omgivende landskab. Kirkernes visuelle betydning i landskabet skal derfor beskyttes i hele denne fjernbeskyttelseszone. Fjernomgivelserne er overvejende det åbne landskab, men kan også omfatte mindre bebyggelser. I disse områder vil det primært være større anlæg, der kan virke uheldige set sammen med kirkebygningen - det gælder fx vindmøller, master, store erhvervsbygninger eller råstofgrave.

Anden lovgivning
Natura 2000
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, pkt. 2.
Det ansøgte er ikke beliggende inden for et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1,4 km mod nord. På baggrund af afstanden og projektets omfang vurderes det, at projektet hverken alene eller sammen med andre planer og projekter kan medføre en væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper, som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Der er foretaget en vurdering efter planhabitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, pkt. 2.
Der er i en 3 km radius fra projektområdet (jf. arter.dk), kendskab til forekomst af følgende relevante bilag IV-arter: Flagermus, strandtudse og spidssnudet frø. Nærmeste konkrete fund af bilag IV-arter er flagermus ca. 1,1 km nord for projektområdet.

Flagermus: Området omkring ejendommen fremstår fladt og bart uden umiddelbare gode ledelinjer for flagermus. Ejendommen fremstår som et haveanlæg, hovedsageligt med græsplæne uden mangfoldig vegetation, hvor der foregår kontinuerlig menneskelig aktivitet.
Grundet ejendommens anvendelse og fremtræden, byggeriets begrænsede omfang, samt at der ikke fældes nogle træer, vurderes det ansøgte ikke at påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Padder: Nærmeste fund af strandtudse er ca. 2,3 km nord for projektområdet på stranden ved Limfjordsbredden. Nærmeste fund af spidssnudet frø er ca. 1,5 km øst for projektområdet. Grundet bygningernes begrænsede omfang, afstanden til fundene, og at disse padder vil skulle vandre over veje og intensivt dyrkede markarealer uden vandhuller mellem, vurderes det ansøgte ikke at påvirke yngle- og rasteområde for disse arter.

Samlet set vurderes projektet ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Naboorientering efter planlovens § 35
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på, at det nye udhus ligger ca. 77 m. fra nærmeste nabobebyggelse, og at omhandlende ejendoms enfamiliehus er placeret mellem udhuset og nabobeboelsen.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Opførelse af udhustilbygning til carport:
I henhold til Planlovens § 36, stk. 1, nr. 8 kræver opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m² ikke landzonetilladelse, når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig.
Idet det ansøgte udhus er større end 50 m², finder undtagelsen ikke anvendelse, hvorfor det ansøgte kræver landzonetilladelse.

Efter hidtidig praksis kan der normalt gives landzonetilladelse til opførelse af nye udhuse og garager m.v. i størrelsesordenen 50-100 m². Ved den konkrete vurdering indgår bl.a. ejendommens størrelse, omfanget af eksisterende udhusbygninger samt placeringen af den ansøgte bygning

I afgørelsen af det nye udhusbyggeri er der lagt vægt på, at tilbygningen af udhuset medfører at udhus/carport sammenlagt bliver 100 m². Tilbygningen af udhuset er beliggende 13,7 m. fra ejendommens bolig og uden landskab, beplantning eller andet der slører sammenhængende, hvorfor tilknytningskravet vurderes at være overholdt. Ydermere fremstår ejendommen uden andet større udhusbyggeri.

Lovliggørelse af drivhus og brændeskur:
Undtagelsen i planlovens §36 stk. 1, pkt. 8 er kun gældende, når tilknytningskravet er overholdt. Efter hidtidig praksis anses en bygning normalt for at have tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, hvis afstanden er op til ca. 20 m. Der skal dog foretages en konkret vurdering af bl.a. landskab og terrænforhold på stedet.
Da drivhuset ligger 31 m. væk og brændeskuret ligger 36 m. væk, vurderes tilknytningskravet ikke at være overholdt, hvorfor det udløser krav om landzonetilladelse.

I afgørelsen om lovliggørelse af drivhus og brændeskur, er der lagt vægt på den beskedne størrelse og højde af de ansøgte forhold på hver 9 m², at det er bygninger, der naturligt hører hjemme i en have, samt at de begge er beliggende indenfor en veldefineret haveafgrænsning, hvor ejendommen er afgrænset af beplantning i form af hæk og træer mod nord, øst og vest.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at det ansøgte, ikke kan betragtes som lovligt, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer den 01.10.2025, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis afgørelsen påklages, vil kommunen orientere herom.

Klagemulighed
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet jf. planlovens § 60 a, stk. 1. En klage over denne afgørelse har opsættende virkning for projektet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet jf. planlovens 60a, stk. 2.

Venlig hilsen

Laura Holm
Civilingeniør

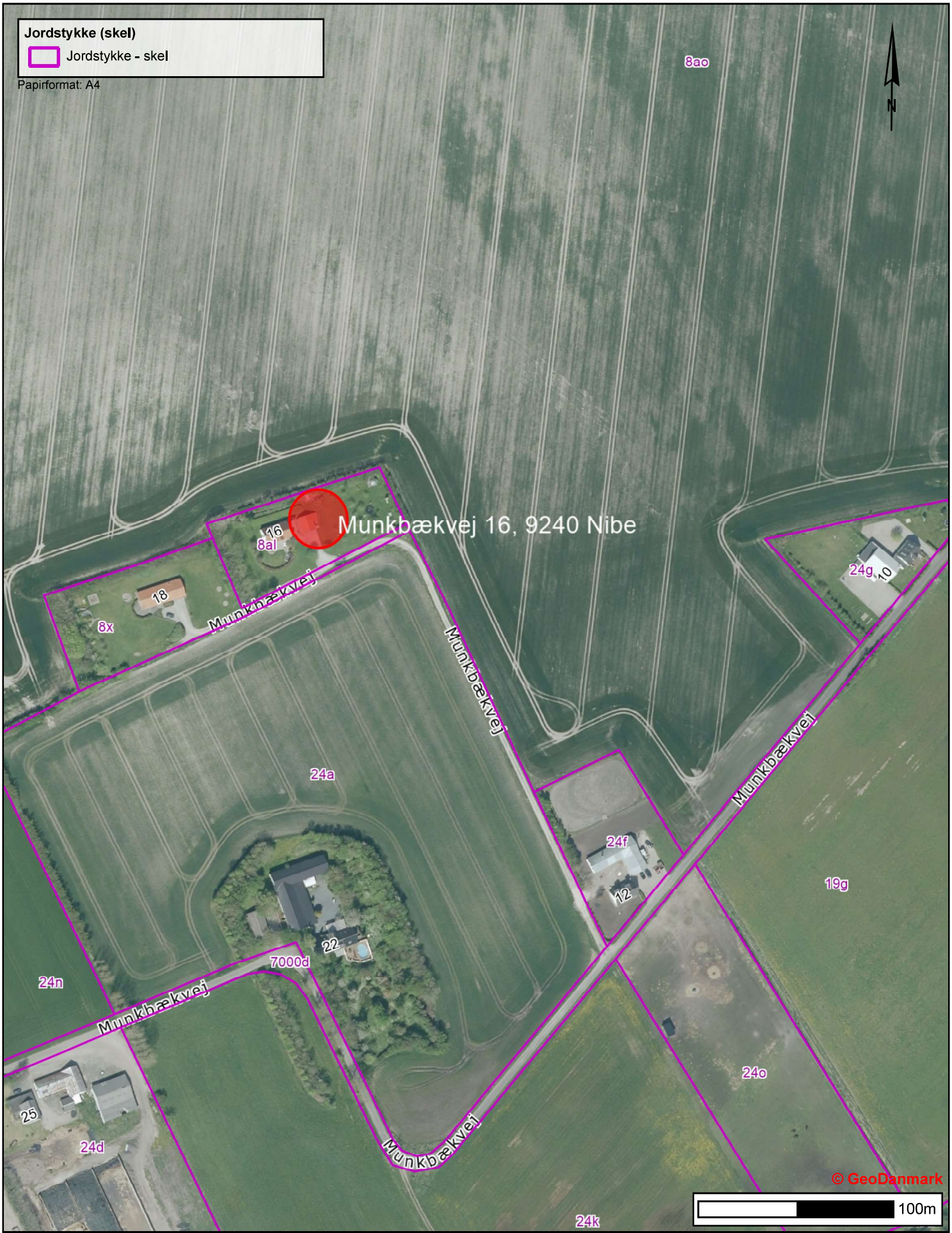
Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. For afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1 kan du desuden klage over kommunens vurdering, hvis du mener, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet skriftligt til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aalborg Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune	**Munkbækvej 16, 9240 Nibe** Landzonetilladelse til udvidelse af udhus på 46 m² samt lovliggørelse af småbygninger	Tidspunkt: 30-09-2025 14:59:32 Udskrevet af: Laura Holm Målestoksforhold: 1:15000



Munkbækvej 16, 9240 Nibe
Landzonetilladelse til udvidelse af udhus på 46 m² samt lovliggørelse af småbygninger

Tidspunkt: 30-09-2025 15:03:44
Udskrevet af: Laura Holm
Målestoksforhold: 1:2500

Munkbækvej 16, 9240 Nibe

Situationsplan

1.000 B



Adresse: Munkbækvej 16, 9240 Nibe
Matrikel: 8al, Ejerlav: Nørholm By, Nørholm

Eksisterende forhold iht. BBR:

Grundareal	3764	m²
Bygning 1 (Beboelse)	195	m²
Bygning 2 (Carport)	54	m²
Sum:	249	m²
(Ingen lokalplan)		
Fradrag iht. BR 18 sekundær bebyggelse	- 50	m²

Sum efter fradrag: 199 m²

Nuværende bebyggelsesprocent 199 x 100 / 3764 = 5,3 %

Fremtidige forhold:

Grundareal		3764	m²
Bygning 1	(Beboelse)	195	m²
Bygning 2	(Eksisterende Carport)	54	m²
Nyt udhus		46	m²
Drivhus	(Lovliggørelse)	9	m²
Brændeskur	(Lovliggørelse)	9	m²
Sum:	313 m²		
Fradrag iht. BR 18 sekundær bebyggelse		- 50	m²

Sum efter fradrag: 263 m²

Fremtidig bebyggelsesprocent 263 x 100 / 3764 = 6,9 %

Kort beskrivelse:

Materialer Udhus:

Tagbeklædning:
Tagpap
Facade:
Træbeklædning
Vinduer:
Sort træ-alu
Tagrender og nedløb:
Sort alu

Teknik:

Tagvand:
Tagvand tilkobles eksisterende føring til egen nedsivning

Opvarmning:
Udhus opvarmes med luft til luft varmepumpe

Ventilation:
Udføres med naturlig ventilation

N

- Alle koter er faktiske koter med mindre andet er angivet.
- Alle mål efterses og tilpasses på pladsen, inden bestilling og igangsætning af arbejdet.
- Alt arbejde skal udføres iht. gældende regler, anvisninger og alment tekniskfælleseje.
- Evt. murværk udføres iht. en hver tid gældende anvisninger, samt murerhåndbog.

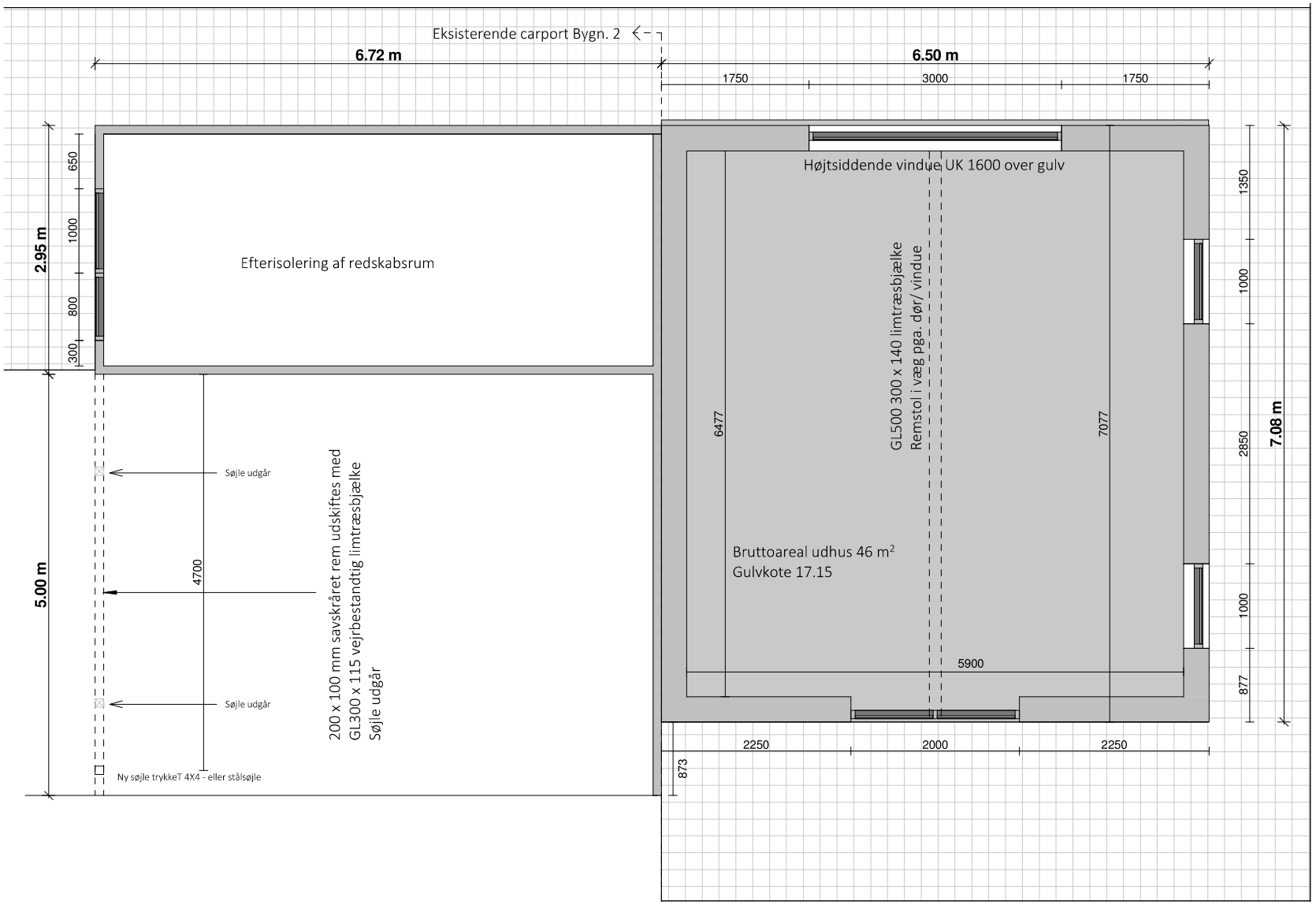
GENNEMGANG
SIKRER VÆRDI I BYGGERIET

Tegn. nr.: 1.000 B | Fase: Myndighed | Adresse: Munkbækvej 16, 9240 Nibe | Tegnet af: KR | Dato: 27.05.2025 | Revision: 29.09.2025 | Mål: 1:400 | Print format: A3

Munkbækvej 16, 9240 Nibe

Stueetage

1.100 B



- Alle koter er faktiske koter med mindre andet er angivet.
- Alle mål efterses og tilpasses på pladsen, inden bestilling og igangsætning af arbejdet.
- Alt arbejde skal udføres iht. gældende regler, anvisninger og almen tekniskfælleseje.
- Evt. murværk udføres iht. en hver tid gældende anvisninger, samt murerhåndbog.

GENNEMGANG
SIKRER VÆRDI I BYGGERIET

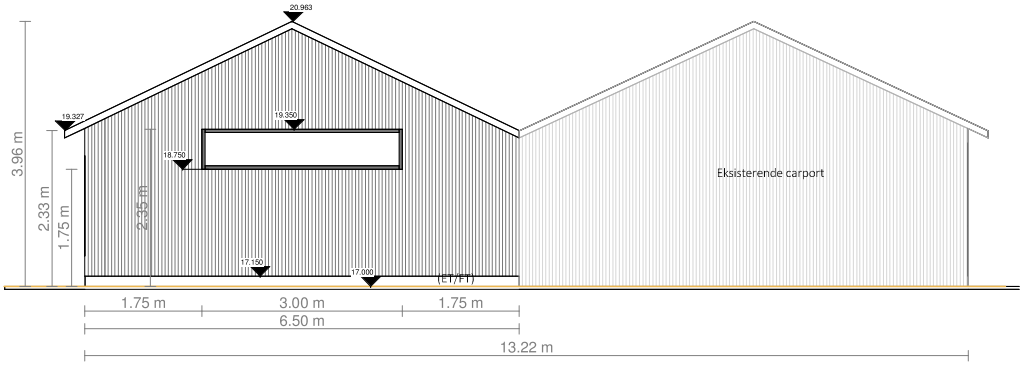
Tegn. nr.: 1.100 B	Fase: Myndighed	Adresse: Munkbækvej 16, 9240 Nibe	Tegnet af: KR	Dato: 19.05.2025	Revision: 29.09.2025	Mål: 1 : 50	Print format: A3

Munkbækvej 16, 9240 Nibe

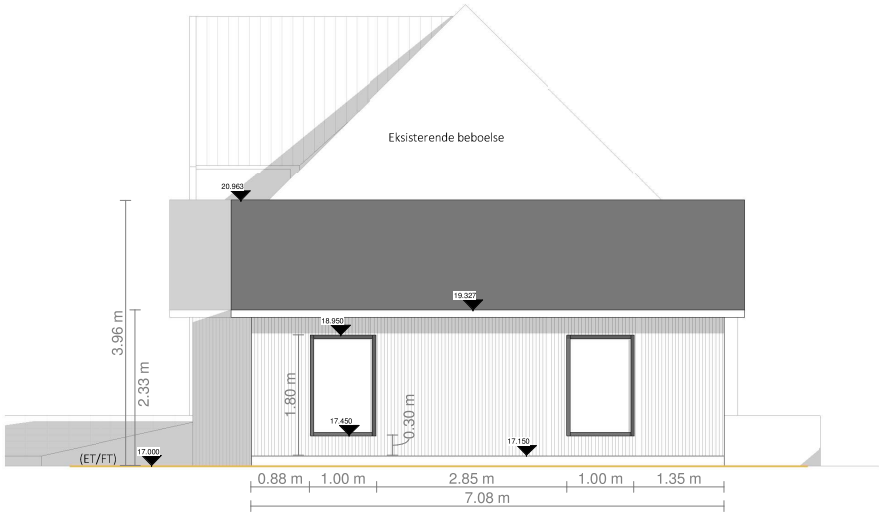
Facader - Udhus

1.200 B

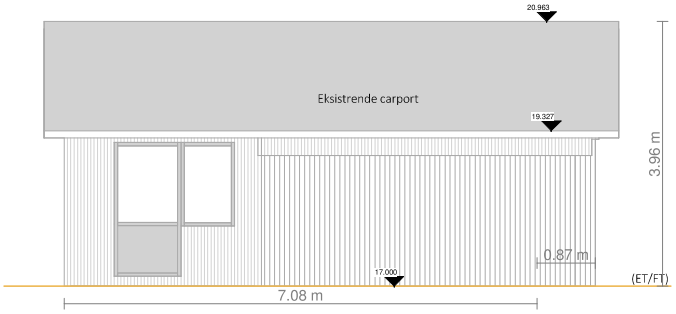
Nord Facade



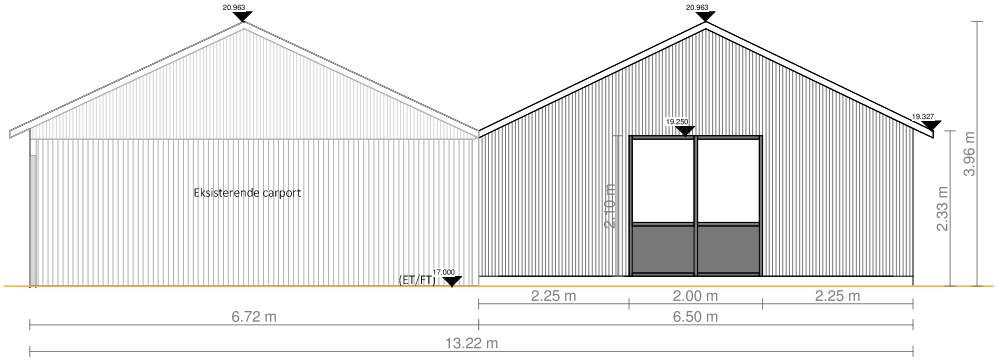
Øst Facade



Vest Facade



Syd Facade



Signaturforklaring og beskrivelse :

Eksisterende terræn (ET)

Fremtidigt terræn (FT)

Der terrænreguleres ikke ifm. opførelse af udhus,
nyt og gammelt terræn er placeres i samme koter

- Alle koter er faktiske koter med mindre andet er angivet.
- Alle mål efterses og tilpasses på pladsen, inden bestilling og igangsætning af arbejdet.
- Alt arbejde skal udføres iht. gældende regler, anvisninger og alment tekniskfælleseje.
- Evt. murværk udføres iht. en hver tid gældende anvisninger, samt murerhåndbog.

GENNEMGANG
SIKRER VÆRDI I BYGGERIET

Tegn. nr.: 1.200 B | Fase: Myndighed | Adresse: Munkbækvej 16, 9240 Nibe | Tegnet af: KR | Dato: 19.05.2025 | Revision: 29.09.2025 | Mål: 1 : 80 | Print format: A3

Munkbækvej 16, 9240 Nibe

1.901 B

Billeder 1-2 - Ude









- Alle koter er faktiske koter med mindre andet er angivet.
- Alle mål efterses og tilpasses på pladsen, inden bestilling og igangsætning af arbejdet.
- Alt arbejde skal udføres iht. gældende regler, anvisninger og alment tekniskfælleseje.
- Evt. murværk udføres iht. en hver tid gældende anvisninger, samt murerhåndbog.

GENNEMGANG
SIKRER VÆRDI I BYGGERIET

Tegn. nr.: 1.901 B | Fase: Myndighed | Adresse: Munkbækvej 16, 9240 Nibe | Tegnet af: KR | Dato: 04.04.2025 | Revision: 29.09.2025 | Mål: | Print format: A3